# Directiva N° 001-2020

(Aprobado en Sesión de Consejo Superior de Arbitraje el 25-08-2020)

***"Lineamientos para la inscripción, renovación y actualización de datos en el Registro de Árbitros de la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash"***

## 1. Objeto

La presente Directiva tiene como objeto regular, por un lado, el procedimiento de acceso y mantenimiento en el Registro de Árbitros de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash.

De su parte, regula el procedimiento para la actualización de datos por parte de los integrantes del aludido Registro a solicitud del Consejo Superior de Arbitraje o de la Secretaría General de la Corte.

## 2. Marco normativo

El marco normativo sobre el que se fundamente la presente Directiva y con el que guarda coherencia viene integrado por los siguientes dispositivos:

- Constitución Política del Perú,
- Decreto Legislativo N° 1071, que norma el arbitraje,
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y
- Estatuto, Reglamento de Arbitraje, Código de Ética y Reglamento de Aranceles y Pagos de la Corte de Arbitraje.

## 3. Órgano competente

El Consejo Superior de Arbitraje es el único órgano competente encargado de decidir la inscripción y renovación en el Registro de Árbitros de la Corte. Tal decisión será ejecutada por el Presidente, para lo cual emitirá la resolución correspondiente.

La decisión del Consejo Superior de Arbitraje adoptada con referencia a la inscripción y renovación en el Registro de Árbitros de la Corte deberá contener una debida motivación, además de ostentar el carácter de inimpugnable.

El Consejo o la Secretaría General podrán solicitar a los árbitros la información necesaria a los efectos de mantener debidamente actualizado el registro de árbitros.

La Secretaría General es el órgano encargado de comunicar las decisiones del Consejo Superior de Arbitraje a través de las Resoluciones de su Presidencia.

## 4. Inscripción

### 4.1. Definición

La inscripción es el procedimiento por el cual el postulante, una vez superadas las fases de evaluación, accede al Registro de Árbitros de la Corte.

### 4.2. Vigencia

La inscripción tiene una vigencia de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la emisión de la Resolución de Presidencia que recoge el acuerdo del Consejo Superior de Arbitraje de la Corte sobre la incorporación del postulante.

Para los casos en los que la incorporación sea consecuencia de la modalidad extraordinaria la vigencia será indeterminada.

La vigencia será menor en caso se acredite el fallecimiento del árbitro, renuncia voluntaria o su exclusión por decisión justificada del Consejo Superior de Arbitraje.

### 4.3. Modalidades

#### 4.3.1. Modalidad ordinaria: Requisitos y procedimiento

Esta modalidad será aplicable a cualquier persona natural que pretenda postular a la incorporación al Registro, debiendo presentar los siguientes requisitos en la sede de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash:

**a.** Solicitud dirigida al Presidente del Consejo Superior de Arbitraje de la Corte, señalando la intención de incorporarse al Registro de Árbitros, así como el correo electrónico y domicilio en el que deberán realizarse las ulteriores comunicaciones.

**b.** Hoja de vida descriptiva.

c. Certificado de Antecedentes Policiales, Judiciales y Penales.
d. Copia legalizada del título profesional.
e. Copia legalizada de los certificados que acrediten una capacitación igual o mayor a 120 horas académicas, emitidos por una Universidad o institución con rango equivalente en Arbitraje, Contrataciones con el Estado y Derecho Administrativo.
f. Copia simple del documento nacional de identidad.
g. Comprobante de pago por derecho de postulación a la incorporación en el Registro de Árbitros de la Corte por el monto de S/. 100.00 (Cien con 00/100 Soles).

Una vez recepcionada la solicitud, la Secretaría General evaluará el cumplimiento de todos los requisitos señalados para, de ser el caso, ponerlo a consideración del Consejo Superior de Arbitraje, quien procederá a la evaluación curricular correspondiente.

Superada la evaluación curricular, se citará al postulante a los efectos de rendir una evaluación de conocimientos sobre contenidos referidos al derecho de arbitraje en general, con la finalidad de que el postúlate muestre un dominio doctrinario, legislativo y jurisprudencial sobre la temática arbitral doméstica e internacional.

La nota mínima aprobatoria de la evaluación de conocimientos es de catorce (14) en una escala vigesimal, lo que le permitirá al postulante acceder a la entrevista personal, debiendo citarse al postulante al desarrollo de tal actuación en presencia de cuando menos uno (1) de los integrantes del Consejo Superior de Arbitraje y, de ser el caso, la Secretaria General.

La decisión e incorporación será comunicada al postulante, quién deberá realizar el pago del derecho de incorporación por la suma de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 Soles).

### 4.3.2. Modalidad extraordinaria

Esta modalidad puede ser utilizada discrecionalmente por el Consejo Superior de Arbitraje a los efectos de incorporar de manera indeterminada a profesionales de reconocido prestigio académico, profesional y moral, en al ámbito nacional y/o internacional, sin la necesidad de seguir algún procedimiento de selección.

A tales efectos, se realizará la invitación correspondiente para, luego de ser aceptada, solicitar la remisión de la hoja de vida descriptiva y proceder a la formalización y comunicación de la incorporación.

## 5. Renovación

### 5.1. Requisitos y procedimiento

La renovación es el procedimiento por el cual el árbitro incorporado al Registro de la Corte solicita al Consejo Superior de Arbitraje su mantenimiento en el listado por un periodo de dos (2) años adicionales.

El procedimiento debe ser iniciado cuando menos treinta (30) días antes de la culminación de la vigencia de la inscripción o renovación anterior, debiendo presentar los siguientes requisitos ante la Corte de Arbitraje:

**a.** Solicitud dirigida a la Secretaria General de la Corte de Arbitraje señalando la intención de renovar su inscripción al Registro de Árbitros, así como el correo electrónico y domicilio en el que deberán realizarse las ulteriores comunicaciones.
**b.** Hoja de vida descriptiva actualizada.
**c.** Declaración jurada de no tener antecedentes policiales, judiciales ni penales.
**d.** Copia de los certificados que acrediten una capacitación igual o mayor a 120 horas académicas, emitidos por una Universidad o institución con rango equivalente.
**e.** Copia simple del documento nacional de identidad.
**f.** Comprobante de pago por derecho de renovación de inscripción en el Registro de Árbitros de la Corte por el monto de S/. 500.00 (quinientos con 00/100 Soles).

Una vez recepcionada la solicitud, la Secretaría General evaluará el cumplimiento de todos los requisitos señalados para, de ser el caso, proceder a la renovación, previa evaluación de la labor desempeñada.

La decisión e incorporación será comunicada al postulante a través de la Secretaría General.

En caso el procedimiento haya sido iniciado posteriormente el plazo señalado anteriormente, se perderá todo derecho a iniciar el procedimiento de renovación, debiendo, de ser el caso, seguir el procedimiento de incorporación ordinaria.



JR. JOSÉ DE SUCRE 765 - 3ER PISO ▪ HUARAZ ▪ ÁNCASH ▪ PERÚ
TELF: 043 - 421392 CEL: 943 496 696 EMAIL: centrodearbitrajedeancash@camaradeancash.org.pe

## 6. Actualización

La actualización es el procedimiento por el cual se mantiene debidamente informada la base de datos del Registro de Árbitros de la Corte.

La solicitud de actualización es dirigida a los árbitros del Registro por parte del Consejo Superior de Arbitraje, su Presidente o de la Secretaria General, debiendo ser atendida dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción.

## 7. Disposiciones finales y transitorias

### 7.1. Especialidad del árbitro

Los árbitros serán anotados en el Registro según la especialidad o especialidades resultantes de la revisión de los documentos presentados.

En caso de la especialidad en contrataciones del Estado, y para cualquier procedimiento de inscripción o renovación, deberá presentarse las constancias de pertenecer al Registro Nacional de Árbitros a cargo del Organismo Supervisor en Contrataciones del Estado y del Registro Nacional de Árbitros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

### 7.2. Pago

Todo concepto referido en la presente Directiva deberá realizarse en la oficina de tesorería de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, quien emitirá el comprobante correspondiente.

### 7.3. Vigencia de la Directiva

La presente Directiva tendrá vigencia desde el día siguiente a su aprobación por parte del Consejo Superior de Arbitraje.

Para el caso de los árbitros adscritos al Registro, la Directiva tendrá vigencia desde el día siguiente a su comunicación por parte de la Secretaría General.

En ningún caso, la vigencia de las inscripciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente documento se verá alterada por la aprobación de la Directiva.

### 7.4. Comunicaciones



JR. JOSÉ DE SUCRE 765 - 3ER PISO ▪ HUARAZ ▪ ÁNCASH ▪ PERÚ
TELF: 043 - 421392 CEL: 943 496 696 EMAIL: centrodearbitrajedeancash@camaradeancash.org.pe

En los procedimientos de inscripción y renovación las comunicaciones se realizarán de forma física, salvo solicitud distinta del postulante o renovante.

En los procedimientos de actualización las comunicaciones se realizarán de forma electrónica necesariamente.

Huaraz, 25 de agosto del 2020.